

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/25/15

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון – ביטול עבירה פלילית על פרסום תחלואה נפשית של קטין),
התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 24 בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960¹, בסעיף 24(א)(1) –

(1) פסקת משנה (ג) – תימחק;

(2) פסקת משנה (ח) – תימחק.

דבר הסבר

סעיף 24(א)(1) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960, מעניק הגנה לקטינים מפני פרסומים מזיקים. החוק מפרט מגוון פרסומים שמהווים עבירה פלילית אשר בגינם קבוע עונש מאסר של שנה אחת או קנס למפרסם, בין אם מדובר בבן משפחה או בין אם מדובר באדם זר. פסקאות משנה (ג) ו-(ח) באותו סעיף מתייחסות לפרסום אודות ניסיון אובדנות, בדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי, המעידים כי הקטין מתמודד עם תחלואה נפשית.

האיסור בלשון החוק מחבל באפשרות להעביר מסמכים שונים על ידי בני המשפחה, ומקשה עליהם להעביר את המידע הנדרש בכדי להעניק את הטיפול הטוב ביותר עבור ילדם. במצב הקיים כיום הורים נדרשים ללוגיסטיקה רבה ונאלצים להגיש כל פעם מחדש טופס ויתור סודיות, ומגוון טפסים לכל משרד. תיקון זה בא לתקן עוול ו"טרטור" של משפחות רבות שלהן ילד שמתמודד עם מחלת נפש. זאת ועוד, האיסור לפרסם על כך שהילד מתמודד עם מחלת נפש רק מקשה עוד יותר, ומחזק את הסטיגמה בחסות החוק.

לפיכך מוצע לתקן את חוק הנוער המטיל עבירה פלילית על הורים המפרסמים שילדם הקטין מתמודד עם מחלת נפש, ואף לאפשר פרסום שכזה גם ביחס למקרה אובדנות. אין הוראה כזו לגבי ילד המאושפז במחלקה אונקולוגית ולא לגבי ילד ששבר יד או רגל. מחלת נפש היא מחלה ככל המחלות ועל כן הסעיפים הללו מקשים ומפלים. תכלית התיקון היא להקל על ההורים לילד קטין שמתמודד עם מחלת נפש ובכך לעשות עוד צעד בכדי למגר את הסטיגמה על תחלואה נפשית.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/24/2938).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 52.

